

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số: 1-170725/INNOTEL-MINHPHAT

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 17 tháng 07 năm 2025, chúng tôi gồm:

BÊN A “Bên Mua”: CÔNG TY TNHH MTV TM DV KT MINH PHÁT

Địa chỉ : Số 1 Ấp An Phước, Xã Bình Khánh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại :
MST : 0305920964
Đại diện : Ông **Nguyễn Văn Mười** Chức vụ: **Giám đốc**
Tài khoản số : 47947199
Ngân hàng : Ngân hàng Á Châu (ACB) - PGD Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP. HCM

BÊN B “Bên Bán”: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84 28) 3662 1119
MST : 03 04 19 55 05
Tài khoản : 17058209 Ngân Hàng TMCP Á Châu- CN.Tp.HCM
Đại diện : Ông **Huỳnh Thanh Hải** Chức vụ: **Giám đốc**

Sau khi thoả thuận, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau:

Điều 1 : Nội dung hợp đồng

Bên B nhận cung cấp hàng hóa cho bên A theo số lượng, chủng loại, đơn giá, được qui định cụ thể như sau:

No.	P/N Mã hàng	Descriptions Mô tả	Brand Thương hiệu	Leadtime Tiền độ	Q'ty SL	Unit/ DVT	Unit price Đơn giá (vnd)	Amount Tổng cộng (vnd)
1	E3248P-ON	Dell Networking E3248P-ON, 48x1G RJ-45 30W PoE, 4x10G SFP+, 2x100G QSFP28, 1xAC PSU, IO/PS/SONiC/Power Cord/ProSupport 36month(s)	Dell	6-8 tuần	1	Bộ	150.000.000	150.000.000
2	S4128F-ON	Dell Networking S4128F-ON, 1U, PHY-less, 28 x 10GbE SFP+, 2 x QSFP28, IO to PSU, 2 PSU/OS10 Enterprise/2xJumper Cord/ProSupport 36 month(s)	Dell	6-8 tuần	1	Bộ	250.000.000	250.000.000
		Dell Networking, Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm, Wavelength, 300m Reach			11	cái		
3	Dell Precision 3680	Dell Precision 3680 Tower CTO BASE/ Intel Core i9-13900 5.8 GHz/1 x 16GB DDR5/ 256GB SSD/ 2TB HDD/ Nvidia RTX A1000 8GB/ Keyboard KB216/ Mouse MS116/ ProSupport 36 Month(s)	Dell	6-8 tuần	1	Bộ	63.000.000	63.000.000
		THÀNH TIỀN						463,000,000
		THUẾ VAT 8%						37,040,000
		TỔNG CỘNG (đã bao gồm VAT)						500,040,000

Điều 2 : Quyền và Trách nhiệm của bên A

- 2.1. Tạo điều kiện để bên B bàn giao hàng hóa và kiểm tra các tiêu chuẩn về kỹ thuật theo quy định của hợp đồng này và ký các biên bản giao nhận, biên bản nghiệm thu thiết bị.
- 2.2. Sử dụng thiết bị theo đúng những điều kiện trong tài liệu hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị.
- 2.3. Đảm bảo trình độ về kỹ thuật của người sử dụng thiết bị được đào tạo và có kỹ năng thích hợp cho việc sử dụng thiết bị.
- 2.4. Thanh toán toàn bộ tổng giá trị Hợp đồng theo quy định tại Điều 5 (Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán).

Điều 3 : Quyền và Trách nhiệm của bên B

- 3.1. Giao hàng đúng số lượng, chất lượng, thời gian và địa điểm cho bên A
- 3.2. Phát hành hóa đơn giá trị gia tăng cho bên A.
- 3.3. Các hàng hóa do bên B cung cấp cho bên A phải đảm bảo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nguồn gốc và số lượng như trong báo giá được bên A xét duyệt.
- 3.4. Yêu cầu Bên A thanh toán theo đúng thời hạn thanh toán của hợp đồng.
- 3.5. Không nhận hàng do bên A trả lại sau khi hai bên đã ký biên bản giao nhận.

Điều 4 : Chất lượng và quy cách của hàng hóa

- 4.1. Hàng hóa phải đảm bảo đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- 4.2. Hàng hóa được giao phải đầy đủ các giấy tờ liên quan, tài liệu sử dụng, phiếu bảo hành thiết bị của bên B (nếu có)

Điều 5 : Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

- 5.1. Giá trị hợp đồng: **500.040.000 đồng (Đã bao gồm Vat)**

Bằng chữ: Năm trăm triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng./

- 5.2. Hình thức thanh toán: Bên B chuyển khoản thanh toán 30% tạm ứng trên tổng giá trị hợp đồng (chưa bao gồm Vat) tương ứng số tiền : 138.900.000vnd (*Một trăm ba mươi tám triệu chín trăm ngàn đồng*) cho Bên A sau khi hai bên ký hợp đồng và nhận được phiếu đề nghị thanh toán

- 5.3. Đơn vị thụ hưởng: **CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG**

- Địa chỉ : Số 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. HCM
- Số tài khoản : **17058209** Ngân hàng Cổ phần Thương mại Á Châu (ACB)- CN TP. HCM.

Điều 6 : Giao Nhận Và Phương Thức Vận Chuyển

- 6.1. Giao nhận:

- a. Địa điểm giao hàng: Nội thành Hồ Chí Minh
- b. Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần làm việc kể từ khi hợp đồng mua bán được ký kết giữa hai bên và Bên B nhận được thanh toán số tiền còn lại tương ứng: 361,140,000vnd (*Ba trăm sáu mươi một triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng*) còn lại của tổng giá trị hợp đồng.
- c. Thông báo giao hàng: Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản, email hoặc điện thoại chậm nhất là bốn (04) giờ trước khi giao hàng để Bên A chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.
- d. Khi nhận hàng bên A phải có trách nhiệm kiểm tra số lượng, chất lượng, quy cách thiết bị tại chỗ. Sau khi nhận hàng, người nhận hàng do bên A chỉ định sẽ ký xác nhận đã nhận hàng trên biên bản giao nhận và việc giao hàng xem như đã thực hiện xong.

- 6.2. Vận chuyển:

- a. Bên B có trách nhiệm bốc xếp, vận chuyển hàng hóa từ kho của bên B đến địa điểm chỉ định của bên A và bên A có trách nhiệm tự bốc xếp, mang hàng hóa vào kho của bên A.

5-1
TY
H
SÁNG
PHO
HỒ

- b. Trong trường hợp vì bất cứ lý do gì mà bên A hoãn việc nhận hàng, thay đổi địa điểm nhận hàng thì bên A phải chịu hoàn toàn mọi chi phí phát sinh cụ thể như bốc xếp, vận chuyển và phí lưu kho cho thời gian chậm trễ.

Điều 7 : Bảo hành

7.1. Thời gian bảo hành 3 năm. Bên B đảm bảo thực hiện việc bảo hành thiết bị theo đúng chế độ do nhà sản xuất cung cấp.

7.2. Hỗ trợ kỹ thuật:

- a. Bên B chịu trách nhiệm sửa chữa miễn phí, thay thế linh kiện hư hỏng phát sinh do lỗi từ phía nhà sản xuất (theo tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất).
- b. Nếu linh kiện hư hỏng đã không còn sản xuất, bên B sẽ thay thế bằng linh kiện tương đương mà vẫn đảm bảo hoạt động của hệ thống thiết bị do bên B cung cấp cho bên A.
- c. Trường hợp bên A yêu cầu bên B sửa chữa thiết bị không thuộc phạm vi bảo hành, bên A sẽ phải chịu toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa đó.
- d. Bên B được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau:
 - Bên A tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện.
 - Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa dột.
 - Hỏa hoạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.
 - Bên A không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.

7.3. Địa chỉ bảo hành:

Công ty TNHH Viễn Thông Sáng Tạo Thuận Phong

- Địa chỉ: 55/31 Trần Đình Xu, P.Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 28) 3662 1119
- Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30. & Thứ Bảy: từ 9:00 đến 12:00.

Điều 8 : Phạt

8.1 Bên vi phạm các điều khoản đã nêu trong hợp đồng phải chịu phạt. Mức phạt cụ thể là:

- a. Nếu Bên A thanh toán chậm trễ hơn so với thời gian quy định tại Điều 5 khoản 5.1, Bên A sẽ phải chịu phạt cho Bên B số tiền là 0,1% tổng số tiền thanh toán chậm cho mỗi ngày chậm thanh toán.
- b. Nếu Bên B giao hàng chậm hơn so với thời gian quy định tại Điều 3, Bên B sẽ chịu phạt 0.1%/ngày trên tổng giá trị hàng chậm giao cho 01 ngày giao hàng chậm.
- c. Nếu Bên A lấy hàng chậm hơn so với quy định của hợp đồng thì Bên A sẽ chịu phạt số tiền là 0,1%/ngày trên tổng giá trị hàng nhận chậm cho 01 ngày nhận hàng chậm. Ngoài ra, Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B toàn bộ các chi phí lưu kho, bãi; chi phí trông giữ hàng hóa và các chi phí hợp lý khác (nếu có).
- d. Đối với sản phẩm là phần mềm: Bên A đã đặt hàng rồi nhưng trả hàng hoặc có sự thay đổi sẽ phụ thuộc vào sự xác nhận của Hãng cung cấp phần mềm và chịu chi phí thủ tục: 100 % trị giá đơn hàng.

8.2 Nếu Bên B đơn phương hủy hợp đồng mà không có sự đồng ý của bên A sẽ chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và phải hoàn trả số tiền Bên A đã đặt cọc (nếu có). Nếu Bên A đơn phương hủy hợp đồng mà không có sự đồng ý của Bên B sẽ chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và mất số tiền đã cọc.

Điều 9 : Tranh chấp hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

9.1. Hai Bên chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vướng mắc, thay đổi liên quan tới hợp đồng hai bên phải trực tiếp bàn bạc tìm phương án giải

quyết trên cơ sở hợp tác. Mọi điều khoản phát sinh phải được cả hai Bên thống nhất bằng văn bản mới có giá trị pháp lý để thực hiện.

- 9.2. Nếu có tranh chấp không tự giải quyết được giữa hai bên thì sẽ đưa ra Tòa kinh tế - Tòa án Nhân dân thành phố Tp.HCM để giải quyết. Quyết định của Tòa là quyết định cuối cùng. Toàn bộ chi phí liên quan sẽ do bên có lỗi chịu.
- 9.3. Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong hợp đồng này đều được các bên thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10 : Sửa đổi và chấm dứt hợp đồng.

- 10.1. Mọi sửa đổi, bổ sung liên quan đến các điều khoản của hợp đồng phải được hai bên chấp thuận bằng văn bản. Trường hợp một bên muốn sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải thông báo cho các bên còn lại bằng văn bản trước 30 ngày.
- 10.2. Khi một bên có hành vi cố ý vi phạm nghiêm trọng hợp đồng thì bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và đòi bồi thường thiệt hại theo các qui định của hợp đồng này và các qui định của pháp luật có liên quan.
- 10.3. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng khiến một trong các bên không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được hoặc không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không hạn chế các sự kiện như thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, tai nạn, dịch bệnh, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, bạo loạn... Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng cho một bên thì trong vòng bảy ngày bên đó có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho bên còn lại và trong vòng ba mươi ngày phải gửi văn bản cho các bên còn lại mô tả chi tiết về nguyên nhân của sự kiện, ảnh hưởng của sự kiện đối với việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và gửi kèm các chứng nhận của chính quyền địa phương về việc xảy ra sự kiện bất khả kháng. Ngay sau khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, các bên có trách nhiệm tích cực khắc phục hậu quả (nếu có) và tiếp tục thực hiện hợp đồng. Nếu có sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn một tháng thì các bên sẽ xem xét và quyết định một cách hợp lý về các điều khoản và điều kiện của hợp đồng.

Điều 11 : Điều khoản chung:

- 11.1. Các bản báo giá (có chữ ký của hai bên), biên bản giao nhận, biên bản nghiệm thu, phụ lục kèm theo cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) là một phần không thể tách rời của hợp đồng này và các bên có nghĩa vụ chấp hành.
- 11.2. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này.
- 11.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 11.4. Sau ba mươi ngày kể từ ngày bên B nhận được tiền thanh toán đợt cuối nếu hai bên không có khiếu nại gì thì hợp đồng xem như tự thanh lý và không cần lập thanh lý hợp đồng, điều khoản bảo hành vẫn có hiệu lực đến khi bên B thực hiện xong nghĩa vụ bảo hành.

Hợp đồng này gồm 05 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

NGUYỄN VĂN MƯỜI

